

1500770-75.2021.8.26.0294

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2196011/2021 - CENTRAL POL.JUD-JACUPIRANGA, 19145924 - CENTRAL POL.JUD-JACUPIRANGA, 364/21/436 - CENTRAL POL.JUD-JACUPIRANGA, 2196011 - CENTRAL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

2ª Vara

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500770-75.2021.8.26.0294 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500770-75.2021.8.26.0294

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2196011/2021 - CENTRAL POL.JUD-JACUPIRANGA, 19145924 - CENTRAL POL.JUD-JACUPIRANGA, 364/21/436 - CENTRAL POL.JUD-JACUPIRANGA, 2196011 - CENTRAL POL.JUD-JACUPIRANGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GIDEVALDO DE ALMEIDA NOVAES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Vistos.

GIDEVALDO DE ALMEIDA NOVAES foi denunciado como incurso como no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, na forma do art. 29, do CP, porque, por volta das 14h40 do dia 20 de julho de 2021, na Rua Rio Madeira, altura do nº 1 (próximo ao "Beco do Banana"), Inhuguvira, Cajati/SP, trazia consigo, de forma livre e consciente, 11 eppendorfs contendo cocaína (11g), 12 eppendorfs de crack (12g), 01 porção de maconha (6g), para entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebimento da denúncia, às fls. 64/65.

Resposta à acusação, às fls. 121/123.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas e realizado o interrogatório do réu. Após, o Ministério Público se manifestou em alegações finais.

Memoriais da Defesa, às fls. 168/169.

É o relatório, passo a decidir.

A materialidade ficou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e laudo pericial de fls. 163/167.

A autoria é certa e recai sobre o réu, com base na prova testemunhal colhida em Juízo.

Os policiais civis afirmaram que estavam investigando o tráfico de drogas em local conhecido por essa prática. Disseram que, durante campanha, perceberam a movimentação do acusado realizando a venda de entorpecentes. Contaram que o réu foi abordado e, em busca pessoal, foi localizada droga.

O depoimento dos policiais civis merece credibilidade, pois está em consonância com as declarações prestadas na fase de inquérito, sem que exista nada que os desabone, tratando-se de prova suficiente para condenação.

O réu, por sua vez, negou os fatos, o que acabou isolado nos autos.

Dessa forma, diante do conjunto probatório, a condenação é de rigor.

Passo a dosimetria da pena.

Na 1ª fase, devem ser consideradas as circunstâncias preponderantes do art. 42 da Lei 11.343/06, sem prejuízo daquelas previstas no art. 59 do Código Penal.

No caso, a natureza da droga é desfavorável, levando em conta o potencial lesivo do crack para a saúde pública, muito superior ao de outros entorpecentes.

Da mesma forma, os maus antecedentes do acusado (0002243-40.2002.8.26.0294) pesam em seu desfavor.

Isto posto, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na 2ª fase, aumento a pena em 1/6, em razão da reincidência (0002115-63.2015.8.26.0294), e fixo a pena intermediária em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Na 3ª fase, não há o que considerar.

Ante o exposto, CONDENO o réu GIDEVALDO DE ALMEIDA NOVAES a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Quanto ao valor do dia-multa, não há sinais de que o réu seja portador de condições financeiras suficientes a ponto de justificar sua exasperação, motivo pelo qual é estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado, em razão da reincidência.

Ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Mantenho a prisão preventiva do acusado, por seus próprios fundamentos.

Determino a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária para eventual realização de contraprova.

Decreto a perda dos bens e valores apreendidos em favor da União, eis que comprovadamente relacionados com a prática do crime, na forma do art. 63 e §§, da Lei 11.343/06.

Custas pelo réu.

Com o trânsito em julgado da sentença, providencie-se a expedição de comunicação ao TRE, para fins de cumprimento do previsto no art. 15, III, da CF e art. 71, § 2º, do Código Eleitoral e o que mais for necessário.

Expeça-se certidão de honorários em caso de advogado nomeado nos termos do convênio DPE/OAB.

Intime-se.

Jacupiranga, 16 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA